

Exp.Nº: 239339

Fecha: 19/08/2026

INFORME JURÍDICO DE DON SERGIO ALEJANDRO BENAVIDES BARROS; DON GUILLERMO JULIO ALFONSO BENAVIDES BARROS; DON RICARDO ALFREDO CÉSAR BENAVIDES BARROS; DON ROBERTO JUAN EUGENIO BENAVIDES BARROS; DOÑA MARÍA GLORIA BENAVIDES MERCADO; DON JOSÉ LUIS BENAVIDES MERCADO; DOÑA CECILIA VERÓNICA BENAVIDES MERCADO; DOÑA ELIZABETH DEL CARMEN BENAVIDES MERCADO; DOÑA MARGARITA ELENA BENAVIDES MERCADO; DOÑA PILAR ANTONIETA BENAVIDES VALDÉS; Y DOÑA MARÍA JESÚS BENAVIDES VALDÉS.

REGIÓN DEL MAULE, 19 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: Sí es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
2. Los solicitantes son don SERGIO ALEJANDRO BENAVIDES BARROS, C.I. Nº 4.129.271-7; don GUILLERMO JULIO ALFONSO BENAVIDES BARROS, C.I. Nº 4.825.209-5; don RICARDO ALFREDO CÉSAR BENAVIDES BARROS, C.I. Nº 4.801.423-2; don ROBERTO JUAN EUGENIO BENAVIDES BARROS, C.I. Nº 5.613.187-6; doña MARÍA GLORIA BENAVIDES MERCADO, C.I. Nº 9.926.052-1; don JOSÉ LUIS BENAVIDES MERCADO, C.I. Nº 10.240.778-4; doña CECILIA VERÓNICA BENAVIDES MERCADO, C.I. Nº 11.174.241-3; doña ELIZABETH DEL CARMEN BENAVIDES MERCADO, C.I. Nº 11.893.226-9; doña MARGARITA ELENA BENAVIDES MERCADO, C.I. Nº 12.297.272-0; doña PILAR ANTONIETA BENAVIDES VALDÉS, C.I. Nº 14.495.384-3; y doña MARÍA JESÚS BENAVIDES VALDÉS, C.I. Nº 13.505.210-8.
- 3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Urbano, ubicado en 6 ORIENTE Nº 740, Comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 432 mt².

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 538-12, con un Avalúo Fiscal Total de \$73.705.964.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$34.031.659.- Se deja constancia de que para efectos del procedimiento de saneamiento se considera el Avalúo Fiscal Proporcional resultante tras la deducción de las mejoras. Esta determinación técnica se advierte en el Avalúo Desglosado emitido por el Servicio de Impuestos Internos, todo en cuanto a la partida correspondiente a edificaciones, todo según lo instruido en el Punto 4.2.1 de la Oficio Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 31, Nº 110 del año 1.982 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca.

- El Título ampara en forma total, el inmueble objeto de regularización.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad urbano que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que los solicitantes poseen el inmueble según se pasa a explicar:

a.- HERENCIA. - Los solicitantes fundan su pretensión en la calidad de herederos de la sucesión de don Luis Benavides Meza, cuya Inscripción Especial de Herencia rola a fojas 31, Nº 110 del año 1.982 en el Conservador de Bienes Raíces de Talca. Los solicitantes por la presente reconocen que detentan la posesión material exclusiva sobre el inmueble por medios de actos posesorios que se acompañan. Estos antecedentes constituyen, en base al Art. 3º del D.L. 2695, un título aparente idóneo para presumir la continuidad de la posesión en los términos del Artículo 3º inciso 2º de la ley. Además, fundan su posesión en la Escritura

Pública de Adjudicación en Remate, celebrada en la Notaría Pública de don Cesar Jiménez de la Comuna de Talca en el año 1945, mediante la cual el Segundo Juzgado de Letras de Talca adjudicó el bien a su respectivo causante, esta escritura constituye un "título aparente" según el Artículo 3° inciso segundo del DL N° 2.695, pues es un instrumento público que manifiesta la voluntad de transferir el dominio. Este antecedente permite acreditar el origen de la ocupación y presume la continuidad posesoria conforme al Punto 4.2.4 de la Circular N° 3 de 2022, de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, otorgando mérito suficiente para verificar la extensión temporalidad de la posesión material.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, los solicitantes tiene la posesión material exclusiva y continua, sin violencia ni clandestinidad, por 80 años.

c.- La posesión la ejercen los solicitantes por sí mismos.

d.- No existe en contra de los solicitantes juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- Los solicitantes reúnen, en principio, los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto Ley N° 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. N° 2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general no satisfacen las necesidades de los solicitantes, siendo aplicable al caso en particular el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79, de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1°, 2°, 4°, 10° del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar deslindes y cabida, que no se lesionen derechos de terceros y verificar la posesión del inmueble por hechos positivos, determinando la época desde la cual se producen, lo cual será constatado en la etapa técnica correspondiente.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.